



**PENETAPAN**

Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**BELLA MARETA**, Perempuan, NIK Nomor 3517016603970002, lahir di Jombang, tanggal lahir 26 Maret 1997, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl Margorejo III D-82, RT 002 RW 005, Kel Margorejo, Kec.Wonocolo, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2026 dalam Register Nomor 2753/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama BELLA MARETA Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3517016603970002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan nama BELLA MARETA sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578023006260003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2026 nama OrangTua Perempuan/Ibu Pemohon tertulis KUWHIWA;

3. Bahwa PEMOHON atas nama BELLA MARETA telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama OrangTua Perempuan/Ibu Pemohon tertulis KUWHIWA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-05092026-0008 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 September 2026;
4. Bahwa PEMOHON atas nama BELLA MARETA telah bercerai pada tanggal 16 Juli 2025 sesuai Kutipan Akta Cerai No. 2691/AC/2025/PA.Sby yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya;
5. Bahwa PEMOHON atas nama BELLA MARETA telah tercatat dalam Surat Keterangan dengan nama OrangTua Perempuan/Ibu Pemohon tertulis KUWHIWA sebagaimana Surat Keterangan No. 103/Kua.13.29.19/Pw.01/09/2026 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Lakarsantri Kota Surabaya tertanggal 02 September 2026;
6. Bahwa OrangTua Perempuan/Ibu PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama KUFHIFA Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3517014406720002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
7. Bahwa OrangTua Perempuan/Ibu PEMOHON atas nama KUFHIFA telah tercatat sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 3525-LT-29082025-0028 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik tertanggal 29 Agustus 2025;
8. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk Memperbaiki Nama OrangTua Perempuan/Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON karena terdapat kesalahan penulisan yang sebelumnya:
  - a. Nama Orangtua Perempuan tertulis KUWHIWA tercatat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang seharusnya benar tertulis nama KUFHIFA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran

hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OrangTua Perempuan/Ibu PEMOHON No. 3525-LT-29082025-0028 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik tertanggal 29 Agustus 2025.

9. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus Memperbaiki Nama OrangTua Perempuan/Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON karena terdapat kesalahan penulisan yang sebelumnya:
  - a. Nama Orangtua Perempuan tertulis KUWHIWA tercatat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang seharusnya benar tertulis nama KUFHIFA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran OrangTua Perempuan/Ibu PEMOHON No. 3525-LT-29082025-0028 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik tertanggal 29 Agustus 2025.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan Nama OrangTua Perempuan/Ibu PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON No. 3578-LT-05092026-0008 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 September 2026; dan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON

hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, Jawa Timur Nomor NIK 3517016603970002 tanggal 20-08-2026 atas nama Bella Mareta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578023006260003 tanggal 31-08-2026 atas nama Kepala Keluarga Bella Mareta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-KW-05092026-0008 tanggal 5 September 2026 atas nama Bella Mareta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-29082025-0028 tanggal 29 Agustus 2025 atas nama Kufhifa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Tanda Penduduk Kota Surabaya, Jawa Timur Nomor NIK 3517014406720002 tanggal 01-09-2026 atas nama Kufhifa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Akta Cerai Nomor 2691/AC/2025/PA.Sby tanggal 4 Agustus 2025, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari KUA Lakarsantri, Surabaya Nomor 103/Kua.13.29/Pw.01/09/2026 tanggal 2 September 2026, diberi tanda bukti P-7;

(2.4) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Putri Ayu Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jombang tanggal 26 Maret 1997 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Syaiful Islam dan Kufhifa ;
- Bahwa penulisan nama ibu pada akta kelahiran milik Pemohon tertulis Kuwhiwa, padahal seharusnya nama ibu Pemohon sebenarnya adalah Khufhifa ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran miliknya, untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan di masa datang dan tertib administrasi kependudukan atas nama Pemohon ;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon dalam akta kelahirannya diperlukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

2. Krisna Lesmana Viadiputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik ipar dari Pemohon / suami dari saksi Putri Ayu Rizky ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jombang tanggal 26 Maret 1997 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Syaiful Islam dan Kufhifa ;
- Bahwa penulisan nama ibu pada akta kelahiran milik Pemohon tertulis Kuwhiwa, padahal seharusnya nama ibu Pemohon sebenarnya adalah Khufhifa ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran miliknya, untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan di masa datang dan tertib administrasi kependudukan atas nama Pemohon ;

hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon dalam akta kelahirannya diperlukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya;

(2.6) Menimbang, bahwa Pemohon yang hadir pada persidangan tersebut membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

## 3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

(3.2) Menimbang, bahwa Pemohon meminta pada Pengadilan Negeri untuk Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-05092026-0008 tanggal 5 September 2026 tersebut tertulis nama Pemohon Bella Mareta, lahir di Jombang tanggal 26 Maret 1997 anak ketiga Perempuan dari ayah Syaiful Islam dan ibu Kuwhiwa (bukti P-3)

(3.3) Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam pasal 13 KUHperdata menyatakan "...jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", oleh karena menurut Pemohon dalam dalil permohonannya terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, maka permohonan

hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menghendaki adanya perbaikan nama ibu Pemohon adalah sah dan beralasan hukum.

(3.5) Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (ayat) 1 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Putri Ayu Rizky (adik Pemohon) dan saksi Krisna Lesmana Viadiputra (ipar Pemohon), keduanya telah memberi keterangan dibawah sumpah;

(3.5) Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2, terbukti Pemohon beralamat di Jl Margorejo III D-82 RT 002 RW 005, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Sehingga telah terbukti bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

(3.6) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon a quo merupakan permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan Pemohon telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(3.7) Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 serta bukti bukti lain yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi Putri Ayu Rizky (adik Pemohon) dan saksi Krisna Lesmana Viadiputra (ipar Pemohon), terbukti Pemohon dilahirkan di Jombang, tanggal 26 Maret 1997 anak perempuan dari suami isteri Syaiful Islam dan Kufhifa, namun dalam akta kelahiran Pemohon

hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama ibu Pemohon tertulis Khuwhiwa, sedangkan yang sebenarnya nama ibu Pemohon sebagaimana bukti akta kelahiran ibu Pemohon dan KTP ibu Pemohon (bukti P-4 dan P-5) nama ibu Pemohon adalah Kufhifa, sehingga telah terbukti bahwasanya nama ibu Pemohon adalah Kufhifa bukan Khuwhiwa sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Pemohon, dan kini Pemohon berkehendak untuk memperbaiki penulisan nama ibunya tersebut dalam akta kelahirannya, sehingga nama ibu Pemohon yang awalnya Kuwhiwa menjadi Kufhifa, untuk kemudahan pengurusan administrasi bagi Pemohon, diperlukan penetapan terlebih dahulu guna memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon di dalam akta kelahirannya ;

(3.8) Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan serta tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma dan kearifan lokal Pemohon yang hidup di masyarakat Indonesia, maka petitum permohonan angka 2 permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

(3.11) Menimbang, bahwa dengan demikian yang mempunyai kewajiban melapor kepada instansi Pencatatan Sipil tentang perubahan nama adalah Pemohon sebagai pemilik akta sedangkan Pejabat Pencatatan Sipil akan melakukan

hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan administrasi tentang perubahan nama setelah adanya laporan tersebut. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena dalam Permohonan hanya ada satu pihak yakni pihak Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

(3.13) Mengingat pasal 13 KUH Perdata, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan

## 4.MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-05092026-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 5 September 2026 yang semula nama ibu PEMOHON tertulis KUWHIWA, untuk diperbaiki menjadi KUFHIFA, sehingga nama ibu PEMOHON tertulis KUFHIFA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Perbaikan Nama PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-05092026-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 5 September 2026 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

(4.1) Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2026 oleh kami Ernawati Anwar S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yanid Indra Harjono, SH.MH selaku Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH MH

Ernawati Anwar, S.H.,M.H.,

### Perincian Biaya Perkara :

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran : .....    | Rp 30.000,00         |
| - Biaya Proses (ATK) : .....   | Rp 50.000,00         |
| - Biaya PNPB Panggilan : ..... | Rp 10.000,00         |
| - Biaya Redaksi : .....        | Rp. 10.000,00        |
| - Biaya Materai : .....        | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah. ....                   | Rp 110.000,00        |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2753/Pdt.P/2026/PN Sby